

Nr. 98 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Befriedigung des Bedarfs der Landwirtschaft an Arbeitskräften. 16. Februar 1935*R 43 II/535, Bl. 139–140 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Infolge der Besserung des Beschäftigungsstandes in Industrie, Handel und Gewerbe, die durch die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Reichsregierung erzielt worden ist, verbunden mit der Fernhaltung ausländischer Arbeitskräfte, sind schon im Laufe des Jahres 1934 Maßnahmen zur Sicherstellung des Bedarfs der Landwirtschaft an Arbeitskräften notwendig geworden. Zu diesem Zwecke hat der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung durch die §§ 2 und 5 des Gesetzes zur Regelung des Arbeitseinsatzes² die Befugnis erhalten, die Einstellung von Arbeitern und Angestellten, die durch eine Tätigkeit in der Landwirtschaft innerhalb der letzten drei Jahre mit landwirtschaftlicher Arbeit vertraut sind, in anderen als landwirtschaftlichen Betrieben oder Berufen für andere als landwirtschaftliche Arbeiten von der vorherigen Zustimmung der Dienststellen der Reichsanstalt abhängig zu machen. Aufgrund dieser Ermächtigung hat der Präsident der Reichsanstalt durch seine „Anordnung über die Beschränkung des Einsatzes landwirtschaftlicher Arbeitskräfte in nicht- landwirtschaftlichen Betrieben und Berufen“ vom 17. Mai 1934 (Deutscher Reichsanzeiger Nr. 114) die Abwanderung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte in bestimmte Berufe erschwert³. Zur Befriedigung des Kräftebedarfs der Landwirtschaft für das Jahr 1934 konnte er nach den §§ 3 und 5 des Gesetzes zur Regelung des Arbeitseinsatzes darüber hinaus anordnen oder die Vorsitzenden der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter zu der Anordnung ermächtigen, daß Arbeiter oder Angestellte, die innerhalb der letzten drei Jahre in der Landwirtschaft tätig gewesen, aber inzwischen schon in bestimmte andere als landwirtschaftliche Betriebe oder Berufe übergetreten waren, von ihren Betriebsführern entlassen werden mußten. Durch die „Ermächtigungsanordnung über die Rückführung Angehöriger landwirtschaftlicher Berufe in die Landwirtschaft“ vom 17. Mai 1934 (Deutscher Reichsanzeiger Nr. 114) hat der Präsident der Reichs-

¹ Überliefert auch in R 43 I/1472, S. 505–509; R 3101/10416, Bl. 213–215; R 2/18894, unfol. Der Entwurf stammte vom RAM. Eine erste Fassung war den Ressorts am 24. 1. 35 zugegangen und am 31. 1. 35 im RAM mit Vertretern des REM, RWiM und der RAVAV besprochen worden; R 3101/10416, Bl. 203–207. Zum allgemeinen Kontext s. MORSCH S. 127; SALDERN S. 81 f.; FRERICH/FREY I S. 255 f. – Einen parallelen Versuch, dem Arbeitskräftemangel der Landwirtschaft mit Zwangsmaßnahmen zu steuern, stellte der Wunsch des REM dar, die Einführung des Arbeitsbuchs (s. Dok. Nr. 106 R 6) mit der Bekämpfung des Kontraktbruchs zu koppeln: Kontraktbrüchigen Landarbeitern sollte das Arbeitsbuch nicht ausgehändigt und damit der Antritt einer neuen Stelle unmöglich gemacht werden. Mit Schreiben an den RAM vom 8. 1. 35 hatte der REM den Ernst der Lage beschworen: „Das Gelingen der Erzeugungsschlacht, zu der ich das deutsche Bauerntum zur Sicherung der Volksernährung und zum Zwecke der Erweiterung der Rohstoffbasis aufgerufen habe, darf unter keinen Umständen dadurch in Frage gestellt werden, daß trotz der Arbeitslosigkeit im ganzen Reich auf dem Lande nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Die Abwanderung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte in die Städte und der Kontraktbruch müssen auf jede mögliche Weise erschwert werden“; R 3601/1852, Bl. 19f. Der RAM wollte die Ahndung des Kontraktbruchs jedoch der generellen Überarbeitung des Tarifrechts Vorbehalten wissen und lehnte eine Regelung über das ArbeitsbuchG ab.

² Vom 15. 5. 34 (RGBl. I S. 381). Vgl. ARH I/2, Nrr. 344 und 346 P. 8.

³ Die Genehmigung des Arbeitsamts war hiernach erforderlich beim Übertritt in Betriebe „des Bergbaus, der Eisen- und Stahlgewinnung, der Metallhütten- und Metallhalbzeugindustrie, des Baugewerbes und der Baunebengewerbe, der Ziegelindustrie und bei Bau- und Unterhaltungsarbeiten der Reichspost und der Groß- und Kleinbahnen“. Es handelte sich also um eben jene Branchen, die im Zuge der Aufrüstung am stärksten expandierten und alsbald selbst über Mangel an Arbeitskräften klagten, bei denen das öffentliche Interesse folglich je länger, desto weniger eine Rücksichtnahme auf die Landwirtschaft zuließ. Für Landarbeiterinnen war der Übergang in die Obst- und Gemüseverwertungsindustrie sowie in das Hotel- und Gaststättengewerbe genehmigungspflichtig.

anstalt die Vorsitzenden der Arbeitsämter ermächtigt, die ihm nach § 3 des Gesetzes zustehenden Befugnisse auszuüben.

Die durch Rohstoff- und Devisenlage bedingte Intensivierung der Landwirtschaft wird in Zukunft einen erhöhten Bedarf an landwirtschaftlichen Arbeitskräften hervorrufen. Dazu kommt, daß die Bemühungen um die Freimachung industrieller Arbeitsplätze für großstädtische Arbeitslose, die für landwirtschaftliche Arbeiten ungeeignet sind, fortgesetzt werden müssen. Der Entwurf soll deshalb *auch für die Zukunft* die Möglichkeit schaffen, landwirtschaftliche Arbeitskräfte aus berufsfremder Tätigkeit abzulösen und der Landwirtschaft wieder zuzuführen⁴. Von der Befugnis soll aber auch künftig nur insoweit Gebrauch gemacht werden, als der Kräftebedarf der Landwirtschaft auf andere Weise nicht befriedigt werden kann⁵.

⁴ Der kurze GesEntw. brachte deshalb an materiellem Recht lediglich folgende Neufassung des § 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 15. 5. 34: „Zur Befriedigung des Bedarfs der Landwirtschaft an Arbeitskräften kann der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung anordnen, daß Arbeiter oder Angestellte, die innerhalb bestimmter Zeit vor Erlaß der Anordnung in der Landwirtschaft tätig waren, aber zur Zeit des Erlasses der Anordnung in anderen als landwirtschaftlichen Betrieben oder Berufen mit anderen als landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt sind, vom Unternehmer (Arbeitgeber) zu entlassen sind.“

⁵ Verabschiedung des Entwurfs s. Dok. Nr. 106 P. 9.

Zitierhinweis

Nr. 98 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Befriedigung des Bedarfs der Landwirtschaft an Arbeitskräften. 16. Februar 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d098>